

1500479-89.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... ostentar condenação anterior por roubo majorado. Sem causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena no patamar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. O regime inicial será o fechado (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal), tendo em conta a reincidência do acusado e a gravidade concreta de algumas circunstâncias do delito, tal como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

2ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Centro - CEP 18540-000, Fone: (15) 3262-2978, Porto

Feliz-SP - E-mail: portofeliz2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500479-89.2022.8.26.0569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241390/2022 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 27191602 -

DEL.POL.PORTO FELIZ, 2241390 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE ELOY TEIXEIRA ALBUQUERQUE

Vítima:

JEOTEC ENGENHARIA

Aos 19 de Dezembro de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Porto Feliz, Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, não havendo oposição das partes, nos termos dos comunicados CG nº 317/2020, 284/2020 e 378/2020, foi realizada audiência virtual. Participaram da audiência pelo sistema remoto, utilizando o aplicativo Microsoft Teams, o Promotor de Justiça, DR. JOSMAR TASSIGNON JUNIOR, estando presente mediante acesso remoto réu ALEXANDRE ELOY TEIXEIRA ALBUQUERQUE. Presente virtualmente o defensor nomeado, advogado Dra. ANDREZA MACHADO FLORENTINO - OAB/SP nº 264.407. Ausente a vítima. Aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos de PAULO HENRIQUE MODESTO e de MAURÍCIO EDUARDO AMARAL GUIMARÃES, testemunhas de acusação, qualificadas em termos apartados, sendo as declarações e o depoimento gravados em audiovisual, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, com a manutenção

de uma cópia da gravação nos autos e o armazenamento dos arquivos digitais em cartório, à disposição das partes para obtenção de cópia, mediante fornecimento de meio digital (CD-R, CD-RW ou pen-drive), sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do Artigo 405 do Código Penal. Na sequência, procedeu-se ao interrogatório do adolescente gravado em audiovisual, e, por fim, foram ouvidos os genitores do adolescente. Não havendo requerimento de diligências complementares, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução criminal, de modo que as partes manifestaram-se em debates orais gravados em audiovisual, tendo o representante do Ministério Público postulado pela parcial procedência da ação com a condenação do réu, nos termos da denúncia, afastando-se a consumação, nos moldes da manifestação, e tendo a Defesa reiterado os termos da defesa prévia. Toda audiência foi por meio de gravação audiovisual, com armazenamento no sistema Microsoft Teams, sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. ALEXANDRE ELOY TEIXEIRA ALBUQUERQUE, qualificado nos autos, foi denunciado (às fls. 65/67) pela prática, em tese, do crime de furto, previsto no art. 155, § 1º (repouso noturno) e § 4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, porque, no dia 3 de setembro de 2022, por volta de 2h30min (em repouso noturno, portanto), nas dependências da delegacia de polícia de Porto Feliz (que estava em obras ao tempo dos fatos), situada na Rua Ararituaguaba, n. 101, centro, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, o réu, já qualificado às fls. 25, e duas pessoas ainda não identificadas, todos eles agindo em concurso, previamente ajustados e com identidades de propósitos, e mediante escalada, subtraíram, para proveito comum, coisas alheias móveis, consistindo em 100 metros de cabo 4 mm2, 1 refletor danificado, 20 metros de cabo 4 mm2, um carrinho de mão usado, um balde de massa corrida (novo), uma prancha de aço para andaime e duas réguas de pedreiro, comprimento dois metros, pertencentes à empresa Jeotec Engenharia. Recebida a denúncia por decisão de fls. 68. Nomeado defensor ao réu, conforme ofício de fls. 72 e termo de compromisso de fls. 73, foi oferecida defesa prévia às fls. 76/82, requerendo-se pela absolvição do réu. É o relatório. Decido. A materialidade e autoria do fato são demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01; pelas declarações prestadas na fase policial de fls. 02/05, ocasião em que o próprio acusado admitiu ter furtado os objetos para comprar drogas; pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09; pelo laudo de avaliação de fls. 11/12; pelos autos de apreensão de fls. 13/16; e pela fotografia de fl. 26, retratando os objetos furtados. Além disso, a testemunha Paulo Henrique Modesto afirmou que fez o apoio do flagrante do acusado; diz ter presenciado os materiais para o lado de fora, após o réu ter furtado os objetos, após o que chamaram a polícia; que os dois comparsas do réu correram; que o réu escalou o muro da localidade para subtrair os bens; que o réu admitiu o furto na ocasião; que os agentes não levaram os objetos, mas estavam tentando passa-los por cima do muro. A testemunha Maurício Eduardo Amaral Guimarães declarou que identificou, na ocasião dos eventos, que havia três pessoas no local dos fatos, e acionou a equipe de apoio; que os agentes pularam o muro do local; que o réu, junto de dois outros agentes, subtraiu objetos, dentre os quais um cabo e uma luminária; que dois dos agentes lograram fugir; que o furto ocorreu por volta da meia-noite; que o réu admitiu ter furtado os bens; que os bens objeto do crime estavam em poder do acusado. A negativa do réu está em dissonância com as provas coligidas e com a própria versão fornecida na fase investigatória, de modo que não deve prevalecer. Dessa forma, o acusado, acompanhado de mais duas pessoas e agindo com estas em unidade de desígnios, planejou e executou furto nas dependências de uma delegacia de polícia na comarca de Porto Feliz, a qual estava em obras na ocasião. Assim, durante a madrugada, os agentes ingressaram no local mediante escalada, pulando o muro da construção, e subtraindo objetos – tais como cabos, refletor, carrinho de mão usado, balde de massa corrida, prancha de aço para andaime e duas réguas de pedreiro – pertencentes à pessoa jurídica Jeotec Engenharia, com intuito de have-los para si, sabendo de sua propriedade alheia. A conduta do acusado, assim, ao subtrair coisa alheia móvel para si, mediante escalada e em concurso de pessoas, enquadra-se no tipo do art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. Como houve a inversão da posse, ainda que breve e recuperada logo

após, consumou-se o delito de furto, de acordo com a teoria da "amotio", e com a tese decidida pelo e. STJ, segundo a qual "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ). Ainda, a Súmula 567/STJ fixou o entendimento de que "sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". Embora os autos não contenham perícia indicativa da escalada, é certo que os vestígios do ato desapareceram, de modo que a prova pode ser suprida pela via oral, como preconiza o art. 167 do Código Processual Penal e, "in casu", as testemunhas deram conta da circunstância. A esse respeito, menciono julgado do e. STJ: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRADO NÃO PROVIDO. 1. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. No caso, ficou consignado que a escalada não deixou vestígios e que a vítima e o policial militar, por meio de imagens captadas por câmeras de segurança, viram o réu escalando o muro e pulando a grade para adentrar na casa. 3. Agrado regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.047.386/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). De outro norte, não incide a causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, diante de sua incompatibilidade com a forma qualificada do delito de furto, à luz da jurisprudência do e. STJ: AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)." (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022.). 2. Ausente ofensa à cláusula de reserva de plenário ante a mera interpretação da norma infraconstitucional. 3. Agrado regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.952.724/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Assim, reconheço a escalada e a circunstância temporal de ter o furto sido cometido em período noturno como elementos desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. Afasto a incidência do princípio da insignificância, já que a conduta perpetrada não é minimamente ofensiva, o ato é significativamente reprovável e há periculosidade social na ação. Com efeito, trata-se de réu reincidente em crime patrimonial, e o delito foi praticado mediante escalada, em concurso de agentes, em período noturno e, além disso, nas dependências de delegacia de polícia, o que confirma a tipicidade formal e material do comportamento. A esse respeito, menciono a posição do e. STJ: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA,

SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRADO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal. No caso, o Agravante, reincidente específico, foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de furto de produtos de limpeza, cometido durante o repouso noturno e mediante escalada, circunstâncias que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da

insignificância. 2. O fato de o delito não haver se consumado, não havendo prejuízo efetivo ao patrimônio da vítima, não é suficiente para se reconhecer a atipicidade material da conduta, pois este entendimento equivaleria a declarar atípico qualquer furto tentado, em ofensa ao art. 14, inciso II, do Código Penal. 3. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecido o presente recurso quanto ao pleito de afastamento da qualificadora da escalada, sob o argumento de que não foi realizado exame pericial no local dos fatos. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 664.920/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.) AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 1º E § 4º, INCS. II E IV DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRADO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário que estejam configurados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. III - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas, durante o repouso noturno, dada a especial reprovabilidade da conduta. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.216/SC, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) Também inexistente qualquer indicativo de que o réu agiu sem consciência de seus atos e de sua ilicitude, não bastando o mero uso de drogas, ou mesmo a dependência química, a fim de excluir a imputabilidade do acusado. Assim, tenho-o por plenamente imputável, não se enquadrando sua situação seja no disposto no art. 28, § 1º, do Código Penal, seja no preceito do art. 45 da Lei 11.343/06. O fato é, pois, típico, antijurídico e culpável, e o réu é punível. Fixadas essas premissas e a condenação, passo à dosimetria da reprimenda. Na primeira fase (art. 59 do Código Penal), considero negativas as circunstâncias do delito, pois cometido no período noturno e com proveito da baixa vigilância no local do crime. Ainda, reputo negativa a culpabilidade, uma vez que o delito foi praticado mediante escalada, e essa circunstância não será utilizada para qualificar o crime, o qual foi cometido em concurso de agentes. Desse modo, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, seguindo autorizativo do STJ, compenso a agravante da reincidência do art. 61, I, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, tratada no art. 65, III, "d", do mesmo diploma. Conforme indicado pela certidão de fls. 27/35, o réu é reincidente, por ostentar condenação anterior por roubo majorado. Sem causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena no patamar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. O regime inicial será o fechado (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal), tendo em conta a reincidência do acusado e a gravidade concreta de algumas circunstâncias do delito, tal como fundamentado. Diante da reincidência em crime patrimonial, e da negatividade de algumas das circunstâncias judiciais, inviável a substituição da pena (art. 44 do Código Penal) ou sua suspensão (art. 77 do Código Penal). O valor do dia-multa valerá pelo mínimo legal. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da denúncia para condenar o réu ALEXANDRE ELOY TEIXEIRA ALBUQUERQUE como incurso no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, cada qual em seu mínimo legal. Tendo em vista o pedido ministerial e o disposto no art. 387, VI, do Código Processual Penal, aliado ao regramento dos

arts. 186 e 927 do Código Civil, fixo em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do crime, o mínimo indenizatório em favor da ofendida Jeotec Engenharia, observado o laudo de avaliação de fls. 11/12. Uma vez que os fundamentos da decisão que decretou a custódia permanecem válidos e hígidos, que o réu é reincidente em crime patrimonial e que algumas das circunstâncias do delito objeto deste processo lhe são desfavoráveis, mantenho a prisão preventiva do réu. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Eventual detração penal será avaliada e aplicada pelo juízo das execuções." Por fim, por tratar-se o presente feito de autos digitais, em conformidade com o art. 1.269 do Provimento CG nº 21/2014 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saem as partes cientes de seu inteiro teor, sendo dispensada extração de cópias com as respectivas assinaturas físicas. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos. Nada mais. Eu, _____ EDUARDO ALVES RODRIGUES DOS REIS, Escrevente técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

MM. Juiz de Direito Dr. GUILHERME FAGGION SPONHOLZ.

Promotor(a): Dr. JOSMAR TASSIGNON JÚNIOR.

Defensor(a): Dra. ANDREZA MACHADO FLORENTINO - OAB/SP nº 264.407

Réu: ALEXANDRE ELOY TEIXEIRA ALBUQUERQUE.